

LE GUIDE DE LA SUCCESSION

Le notaire est là pour régler les questions juridiques et fiscales posées par l'ouverture d'une succession en collaboration avec les héritiers.

LES ETAPES

ETAPE 1 : CONSTITUTION DU DOSSIER

Durant cette première étape le notaire réunit tous les éléments nécessaires à la constitution du dossier :

1- Il établit la liste des personnes appelées à recueillir la succession, ainsi que leurs droits respectifs.

Pour cela vous devez fournir :

- Tous documents permettant d'identifier les héritiers et de déterminer leurs droits héréditaires (livrets de famille, contrat de mariage, jugement de divorce ...)
- Tous documents permettant de connaître la volonté du défunt quant à l'attribution des biens de sa succession : donation entre époux, testament.

Le notaire demandera les actes de naissance et de mariage de tous les héritiers et interrogera le fichier central des dispositions de dernières volontés qui lui indiquera si le défunt avait déposé un testament chez un notaire.

2- Il détermine l'étendue et la consistance du patrimoine du défunt.

Pour cela il conviendra de lui communiquer divers documents :

- nom et coordonnées des banques dans lesquelles le défunt et/ou le conjoint étaient titulaires de comptes ainsi que les numéros de ces comptes, coordonnées des caisses de retraite et numéro d'adhérent, carte grise des véhicules
- titres de propriété
- factures non réglées au décès, avis d'imposition (impôt sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation, CSG, IFI)
- contrat d'assurance vie souscrits par le défunt **ET** par le conjoint survivant.

- estimation des biens immobiliers (la valeur portée dans la déclaration de succession sera celle qui servira de base pour le calcul de plus-value en cas de vente)

Et divers renseignements sur les opérations effectuées par le passé :

Achat, vente, constitution de société, donations, biens reçus par succession ou donation par les époux

Le notaire interrogera les différents organismes afin d'établir un bilan actif/passif de la succession (Il est à noter qu'une fois la banque informée du décès, les comptes ouverts au nom du défunt seul seront bloqués).

Il lèvera un état hypothécaire sur les biens immobiliers.

Le délai d'obtention de ces pièces est variable, en moyenne 2 à 3 mois.

ETAPE 2 : SIGNATURE DE L'ACTE DE NOTORIETE

Environ un mois après l'ouverture du dossier.

Cet acte constate les qualités héréditaires des ayants-droits.

Il permettra notamment de débloquent les comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

La signature de cet acte peut nécessiter la présence de témoins ayant bien connu le défunt et n'ayant pas de liens de parenté ni avec le défunt ou sa famille, ni entre eux.

Il est souhaitable que tous les héritiers soient présents afin de faire le point du dossier au vu des éléments recueillis

ETAPE 3 : ETABLISSEMENT ET SIGNATURE DES ACTES

1- L'option à choisir par le conjoint

En présence d'enfants :

- La Loi vous donne les droits suivants :

Article 757 du Code Civil : « *Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.* »

En présence d'enfant commun vous devrez donc choisir entre deux quotités.

- Si vous avez signé au cours de votre mariage une donation entre époux : cet acte vous laisse le plus souvent le choix suivant, savoir : opter pour :

- * l'intégralité en usufruit des biens dépendant de la succession
- * le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant d la succession
- * le quotité disponible en pleine propriété, soit :
 - . En présence d'un enfant du défunt : la moitié des biens dépendant de la succession
 - . En présence de deux enfants du défunt : le tiers desdits biens
 - . A compter de trois enfants du défunt : le quart desdits biens

Le notaire est là pour vous conseiller dans le choix de l'option qui doit correspondre au mieux à vos intérêts ainsi qu'à ceux de votre famille.

2- inventaire des meubles meublants

Aux termes de l'article 534 du Code Civil, les meubles meublants sont les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements.

Dans la déclaration de succession, l'évaluation des meubles meublants doit se faire selon les règles prévues à l'article 764 du Code Général des Impôts, soit :

- Le prix exprimé dans les ventes publiques intervenues dans les deux ans du décès ;
- A défaut de vente publique, l'estimation contenue dans un inventaire notarié comprenant

une évaluation des meubles faite par un commissaire-priseur.

Cette solution sera adoptée si la valeur du mobilier est manifestement inférieure au forfait fiscal de 5% et si des droits de succession sont dus.

- A défaut, évaluation selon un forfait fiscal de 5% calculé sur l'actif brut de succession.

3- L'attestation de propriété immobilière

Cet acte constate les transmissions des immeubles dépendant de la succession aux ayants-droit.

Il sera publié au service de la publicité foncière compétent par les soins du notaire.

4- Compte de récompenses

Pour définir ce qui compose la succession d'un époux marié sous le régime de la communauté, il faut distinguer la masse de biens propres et la masse de biens communs et procéder à un rééquilibrage financier entre ces deux masses compte tenu des flux ayant pu s'opérer pendant la vie du régime, c'est ce qu'on appelle le « système de récompenses » (1433 et suivants du Code Civil).

La communauté doit récompense à un des époux (ou à la succession en cas de décès) chaque fois qu'elle a tiré profit des biens propres de ce dernier.

De même, un époux doit récompense à la communauté chaque fois qu'il a utilisé des fonds communs pour son patrimoine personnel (travaux réalisés sur des biens propres, acquisition de la quote-part des co-indivisaires..)

5- La déclaration de succession

Ce document destiné aux impôts reprend tous les éléments d'actif et de passif évalués au jour du décès, et permet de calculer les droits de succession éventuellement dus par les héritiers en fonction de leur degré de parenté avec le défunt.

Il doit être signé par les héritiers, et sera déposé à la recette des impôts compétente par les soins du notaire.

Le règlement des droits de succession, s'il y en a, doit intervenir au plus tard dans **les six mois du décès** (un an si le décès a eu lieu à l'étranger)

Dans certaines situations particulières, il peut être demandé à l'administration fiscale un paiement différé ou fractionné des droits.

En cas de retard :

- un intérêt de 0,20% par mois, à compter de l'expiration du délai légal est dû à l'administration fiscale
- des majorations supplémentaires de 10% , 40% ou 80% sont prévues à défaut de déclaration à compter du 13^{ème} mois suivant le décès.

6- Le partage

La décision de partage constitue la dernière étape.

- Les héritiers peuvent décider de ne pas partager : ils restent alors en « indivision », notamment en présence d'un conjoint usufruitier.

En matière d'indivision la règle de la majorité des deux tiers remplace celle de l'unanimité pour les décisions les plus simples. La décision de vendre doit, elle, être prise à l'unanimité.

- Les héritiers peuvent souhaiter le partage. En principe, celui-ci peut avoir lieu à tout moment, et se passe en général à l'amiable. Toutefois, en cas de désaccord grave (sur la composition des lots, ou sur les évaluations par exemple), il sera nécessaire de s'adresser au juge.

LES FORMALITES

Formalités particulières et démarches diverses que vous pouvez demander au notaire

Ce sera par exemple :

- le paiement des factures ou des charges de la succession, dans la mesure où le compte de la succession à l'étude est créateur des sommes correspondantes (voir convention jointe).
- l'examen des contrats d'assurance-vie, de leur régime fiscal et des clauses bénéficiaires, éventuellement déclaration, encaissement des contrats et répartition.
- la convention de quasi-usufruit.

Formalités que vous aurez vous-même à accomplir

- L'évaluation des biens immobiliers
 - Vous devrez écrire à chacun des organismes ci-après en leur adressant un acte de décès :
 - * à l'employeur si le défunt était en activité
 - * aux caisses de retraite pour prévenir du décès et faire calculer votre pension de réversion
 - * à la CPAM et à la mutuelle qui versent parfois un capital décès ou une participation aux frais d'obsèques.
 - * aux compagnies d'assurance si le défunt avait souscrit des contrats d'assurance-vie.
- (NB : les contrats d'assurance-vie doivent être déclarés dans le même délai de 6 mois que la déclaration de succession)

Une copie de la déclaration et du certificat délivré par l'administration fiscale devra être remise au notaire.

Vous devrez en outre :

- prévenir l'assureur (maison, voiture...)
- prévenir les fournisseurs d'énergie (électricité, gaz), la compagnie des eaux afin de leur communiquer éventuellement de nouvelles coordonnées bancaires après le règlement de la succession
- **établir la déclaration d'impôts sur le revenu du défunt,**
- établir le cas échéant la déclaration d'IFI du défunt.

LES DELAIS DE REGLEMENT D'UN DOSSIER DE SUCCESSION

Le délai de règlement d'un dossier de succession est souvent conditionné par le règlement des droits de succession dans le délai de 6 mois à compter du décès.

Toutefois bien d'autres facteurs ont une incidence sur le déroulement du règlement d'une succession : la mésentente entre les héritiers, la présence d'héritier étrangers ou demeurant à l'étranger, des biens situés à l'étranger.

Peuvent également s'ajouter des formalités particulières liées par exemple :

- à la présence d'héritiers mineurs ou majeurs protégés (curatelle, tutelle...). Il convient de consulter au préalable le juge des tutelles.
- à des biens de nature particulière réclamant des démarches spéciales : fonds de commerce, entreprise, exploitation agricole à transmettre et à maintenir...
- à la recherche d'héritiers inconnus, imposant parfois le recours à un généalogiste. La durée de l'enquête est alors aléatoire.

LE COUT DU REGLEMENT D'UNE SUCCESSION

Ce coût est variable, et ne peut être évalué qu'après obtention par le notaire des renseignements essentiels.

Les frais sont de trois sortes :

- les impôts dus à l'état (droits de succession de 5% à 60%, après déduction d'abattement, le tout selon le degré de parenté, TVA...)
- les débours (coût de certains documents obligatoires, contribution de sécurité immobilière en présence d'immeuble...)
- la rémunération du notaire selon un tarif fixe ou proportionnel fixé par l'état.

Provisions pour les actes à coût fixe

- Dépôt de testament (selon dispositions prises) : entre 400,00 € et 1.000,00 €
- Enregistrement de donation entre époux : 150,00 €
- Notoriété (en ce compris l'interrogation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, mais hors coût de copies et de recherches) : 250,00 €
- Inventaire (non compris les honoraires du commissaire-priseur) : 500,00 € par déplacement
- Clôture d'inventaire : 250,00 €

Actes à coût proportionnel aux actifs déclarés

Ces actes génèrent des émoluments calculés selon un tarif qui s'impose aux notaires sur les valeurs déclarées dans chacun des actes ci-après visés, auxquels il convient d'ajouter les frais et droits de nature essentiellement fiscale :

- Attestation immobilière après décès sur la valeur des biens immobiliers déclarés dans l'acte
- Déclarations fiscales (de succession - assurance vie - legs) sur la valeur de l'actif brut déclaré (de communauté le cas échéant et de succession)
- Délivrance de legs sur la valeur du legs
- Liquidation des reprises et récompenses sur le montant de celle-ci
- Partage sur la valeur des biens partagés

Formalités diverses

Le décret susvisé prévoit également des émoluments fixes, savoir :

- Pour toutes les démarches accomplies par le notaire pour établir la consistance de l'actif et du passif de succession (interrogation des divers créanciers, banques, caisse de retraite...) et parvenir au paiement des droits de succession
- Pour l'établissement des copies et archivages
- Pour les requêtes au juge des tutelles
- Pour la publication aux services chargés de la publicité foncière

Prestations ou diligences particulières excédant le cadre de la mission du notaire

Par ailleurs il est à préciser que si des prestations ou diligences particulières excédant le cadre traditionnel ci-dessus rappelé de la mission incombant au notaire chargé de la succession étaient requises par les héritiers, ces prestations feraient alors l'objet d'une facturation distincte sous forme d'honoraires particuliers dont les conditions de facturation figurent dans la convention d'honoraires ci-jointe.

Il peut s'agir notamment de la rédaction de procuration, du règlement des factures, de l'établissement de compte de répartition, d'une convention de quasi-usufruit....